

8

Grooming y sexting — riesgos digitales y Ley 1336

Guía 27-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

3 entregables sobre prevención de riesgos digitales (a) análisis de 3 casos reales de grooming o sexting publicados en prensa colombiana (no exponer casos del grupo) identificando las 4 etapas típicas, (b) protocolo personal de prevención en 5 pasos concretos que tú aplicarías, (c) ficha resumen de la Ley 1336 de 2009 con sus puntos clave para menores + reflexión de 5 líneas sobre por qué la advertencia ancestral del “*no hables con extraños*” sigue siendo válida en el entorno digital

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Apertura: Grooming y sexting — riesgos digitales y Ley 1336

Saber ancestral

En cualquier casa colombiana, los mayores repetían advertencias a los niños cuando salían solos: “no aceptes dulces de quien no conoces”, “no subas al carro de un extraño”, “no te dejes llevar por la promesa fácil”. No era miedo paranoico: era **sabiduría protectora destilada de generaciones**. Las abuelas sabían que el peligro hacia menores rara vez aparece como amenaza abierta. Casi siempre llega **disfrazado de amabilidad**: el adulto que ofrece dulces, el desconocido que parece amigo, la persona mayor que ofrece atención o regalos que el menor no recibe en casa. La protección ancestral funcionaba con 3 reglas simples: (1) **Desconfía del adulto que se interesa demasiado sin razón**. (2) **No aceptes regalos de quien no conoces**. (3) **Cuéntale a un mayor de confianza si alguien te incomoda**. En el entorno digital, donde los extraños aparecen como avatares amigables, esa advertencia se hace más necesaria. La Ley 1336 de 2009 traduce esa advertencia popular al lenguaje legal del Estado.

Saber contemporáneo

El **grooming** (acoso digital a menores) es el proceso en que un adulto (o alguien mayor) establece contacto con un menor a través de medios digitales (redes sociales, juegos en línea, chats) para ganar su confianza con intención de obtener contenido íntimo o establecer contacto físico abusivo. El **sexting** es el envío de mensajes, fotos o videos de contenido sexual a través de medios digitales; cuando involucra a menores, constituye delito penal en Colombia (producción de pornografía infantil). En Colombia, la **Ley 1336 de 2009** (Ley contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) y el **Código Penal (Ley 599 de 2000)** establecen que: (1) **Producir, almacenar o distribuir** imágenes sexuales de menores es delito grave (artículo 218 del Código Penal). (2) **Grooming** es delito tipificado en el artículo 219-A del Código Penal: pena de 10 a 14 años de prisión. (3) Los **adultos** que reciben contenido íntimo de menor enfrentan responsabilidad legal completa. (4) Los **menores que envían contenido** también pueden tener consecuencias legales y emocionales graves; el marco legal busca protegerlos pero el daño psicológico y reputacional es real. La regla profesional pedagógica: **ningún adulto responsable pide contenido íntimo a un menor por ningún motivo**.

Pregunta-puente

¿Qué sabía la abuela al advertir “no aceptes dulces de quien no conoces”, que la cultura digital olvida cuando los menores aceptan amistades de cuentas desconocidas que parecen amables?
¿Y por qué la Ley 1336 protege específicamente a menores aunque ellos crean que están en control?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 4 etapas típicas del grooming digital (contacto inicial, ganar confianza, aislamiento, solicitud); (2) **analizar** 3 casos reales de prensa para reconocer cómo opera el patrón sin involucrar casos del grupo; (3) **evaluar** tu propio uso de redes

detectando situaciones de riesgo potencial; (4) **crear** tu protocolo personal de prevención y ficha sobre la Ley 1336.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Producción multimedia ética y comportamiento responsable en entornos digitales (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (estética de la liberación) · Ley 1336 · Floridi (infoesfera)
Producto final	3 entregables sobre prevención de riesgos digitales (a) análisis de 3 casos reales de grooming o sexting publicados en prensa colombiana (no exponer casos del grupo) identificando las 4 etapas típicas, (b) protocolo personal de prevención en 5 pasos concretos que tú aplicarías, (c) ficha resumen de la Ley 1336 de 2009 con sus puntos clave para menores + reflexión de 5 líneas sobre por qué la advertencia ancestral del “no hables con extraños” sigue siendo válida en el entorno digital

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 6 abordó cyberbullying. Hoy continuamos con **grooming y sexting**: temas distintos pero relacionados por su marco común de protección al menor en entornos digitales. La sesión 8 (estética de la liberación) y la 9 (proyecto integrador) construyen sobre esta base ética.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer una lectura cuidadosa: tu docente proyecta o entrega 1 caso real publicado en prensa colombiana sobre grooming (sin identificar a menores). Lees atento. La regla: este ejercicio se hace en silencio y los detalles personales del caso NO se comentan en el grupo. Lo que sí se analiza es el patrón.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lectura cuidadosa de un caso (15 min · individual). Tu docente proyecta o entrega 1 caso real (anónimo) publicado en prensa colombiana sobre grooming digital. Lo lees con atención y anotas: (1) ¿cuál fue el primer contacto entre el adulto agresor y el menor?, (2) ¿qué hizo el agresor para ganar confianza?, (3) ¿hubo aislamiento del menor de su red de apoyo?, (4) ¿en qué momento se hizo la denuncia? Reglas: el caso es de prensa, no del grupo. No se identifican personas. Lo que analizamos es el **patrón**, no la persona.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Leí el caso con atención.
- ☐ Identifiqué las etapas del patrón.
- ☐ No comenté detalles personales en el grupo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Lectura del caso». **Formato:** ficha con 4 etapas identificadas + 1 línea sobre qué patrón se reconoce. **Sabes que terminaste cuando** ves el patrón, no solo el caso.

→ Ya leíste el caso. Ahora vas a entender la **anatomía del grooming**: las 4 etapas típicas, el marco legal de la Ley 1336, los canales de denuncia (Línea 141, Te Protejo, CAI Virtual de la Policía).

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

El caso te enseñó el patrón. Ahora necesitas la **anatomía formal**: las 4 etapas del grooming, el marco legal de la Ley 1336, los canales de denuncia específicos.

- 1** Las **4 etapas típicas del grooming** se descomponen así: (1) **Contacto inicial**: el agresor se acerca al menor a través de redes, juegos o chats. Suele presentarse como cercano en edad o intereses. (2) **Ganar confianza**: conversación frecuente, mostrar interés genuino aparente, regalos (créditos de juegos, vouchers, dinero). (3) **Aislamiento**: el agresor pide que el menor no le cuente a nadie. “Este es nuestro secreto”, “tus padres no entenderían”, “si cuentas voy a meterme en problemas”. (4) **Solicitud o amenaza**: pide contenido íntimo o encuentro presencial; si el menor se resiste, el agresor amenaza con publicar conversaciones, contar a la familia, etc.
- 2** El **marco legal en Colombia** (puntos clave): (a) **Ley 1336 de 2009**: prohíbe la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Penaliza la producción, distribución y posesión de material de explotación sexual de menores. (b) **Código Penal, art. 218**: pornografía con menores, pena de 10-20 años. (c) **Código Penal, art. 219-A**: utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores, pena 10-14 años. (d) Los **menores no son responsables penalmente** por los contenidos que el adulto les solicita, pero pueden sufrir consecuencias emocionales graves; el sistema legal busca proteger al menor.

- 3** Los **canales de denuncia específicos** en Colombia para grooming/sexting: (a) **Línea 141 ICBF**: 24/7 para menores en riesgo. (b) **Te Protejo** (teprotejo.org): denuncia anónima de contenido en línea. (c) **CAI Virtual de la Policía Nacional**: caivirtual.policia.gov.co, especializado en delitos informáticos. (d) **Fiscalía**: para denuncia formal. (e) **Protocolo escolar**: psicólogo, coordinador, según Ley 1620.

- 4** Algoritmo de prevención: (1) no aceptar amistades de cuentas desconocidas en redes. (2) no compartir información personal (colegio, dirección, horarios) con desconocidos. (3) si alguien te incomoda, contar inmediatamente a un adulto de confianza. (4) guardar evidencia (capturas) sin reenviar. (5) usar canales oficiales para denunciar.

Anatomía del grooming y la prevención

4 etapas: contacto / confianza / aislamiento / solicitud.

Ley 1336 de 2009: protección de menores.

Código Penal arts. 218 y 219-A: delitos específicos.

Canales: 141 / Te Protejo / CAI Virtual / Fiscalía / colegio.

Errores comunes y su corrección

- (1) **Aceptar solicitudes de cuentas desconocidas**: el contacto inicial empieza ahí. (2) **Compartir información personal**: dirección, colegio, horarios, foto en uniforme. (3) **Aceptar “este es nuestro secreto”**: ningún adulto responsable pide secretos a un menor. (4) **Reenviar contenido íntimo**: aunque sea de un compañero, reenviar puede constituir distribución. (5) **No contar por vergüenza**: el silencio sostiene al agresor.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía + Ley 1336».

Formato: (a) las 4 etapas con sus señales; (b) Ley 1336 con puntos clave; (c) los 5 canales de denuncia; (d) los 5 errores con marca del que más temes. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a alguien menor el riesgo y los protocolos.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: analizar 3 casos de prensa, construir protocolo personal, escribir ficha de la Ley 1336.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA + CREA — Análisis + protocolo + ficha legal (35 min · individual). Hora de aplicar. Analizas 3 casos de prensa, construyes tu protocolo personal, escribes ficha de la Ley 1336.

1 Los 3 entregables se construyen así: (1) **Análisis de 3 casos de prensa**: busca 3 noticias publicadas en periódicos colombianos (El Tiempo, El Espectador, El País, El Liberal) sobre grooming o sexting. Para cada uno, identifica las 4 etapas. NO se comentan casos del grupo ni se exponen detalles personales. (2) **Protocolo personal de prevención**: 5 pasos concretos para ti (“1. *no acepto solicitudes de cuentas que no conozco en la vida real*; 2. *si alguien me incomoda en chat, le cuento a mi mamá*; 3. *no comparto fotos en uniforme escolar*; 4. *si necesito ayuda, llamo a Línea 141*; 5. *guardo capturas como evidencia*”). (3) **Ficha de la Ley 1336**: resumen de 1 página con: nombre completo de la ley, año, qué protege, qué prohíbe, sanciones, canales de denuncia.

2 Sigue el patrón “**específico sobre genérico**”: el protocolo personal vale solo si menciona personas reales y acciones concretas. “*Le cuento a alguien de confianza*” no basta: “*Le cuento a mi tía Marcela que me deja su WhatsApp*”. La phronesis del cuidado consiste en **decidir hoy a quién llamarías mañana**.

3 La reflexión final de 5 líneas conecta lo ancestral con lo digital: ¿por qué la advertencia del “*no hables con extraños*” sigue siendo válida en redes?, ¿qué hace que ahora sea más necesaria, no menos?, ¿qué dirías a un primo o hermano menor sobre esto?.

4 Algoritmo: (1) buscar 3 noticias de prensa. (2) analizar las 4 etapas en cada una. (3) escribir protocolo personal específico. (4) hacer ficha de la Ley 1336. (5) escribir reflexión final.

Checklist antes de entregar

- ☐ 3 casos de prensa analizados con las 4 etapas.
- ☐ Casos son de prensa, no del grupo.
- ☐ Protocolo personal con 5 pasos específicos.
- ☐ Nombres de personas reales en el protocolo.
- ☐ Ficha de la Ley 1336 con puntos clave.
- ☐ Canales de denuncia incluidos.
- ☐ Reflexión final de 5 líneas.

Plantilla de trabajo

Análisis de casos. 3 noticias + 4 etapas cada una.

Protocolo personal. 5 pasos específicos.

Ficha Ley 1336. Resumen 1 página.

Reflexión. Ancestral y digital, 5 líneas.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + CREA). Título: «Actividad 3 — Prevención + Ley 1336». **Formato:** (a) análisis de 3 casos; (b) protocolo personal; (c) ficha de la ley; (d) reflexión final. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle el contenido a un hermano menor sin asustarlo pero sin esconderle nada.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: análisis de casos + protocolo personal + ficha legal. El criterio principal: que el protocolo personal sea específico para tu vida (no genérico) y que conozcas los canales de denuncia para usarlos si tú o un compañero los necesitan.*

Producto de la sesión

3 casos analizados + protocolo personal + ficha Ley 1336.

Criterios de calidad

(1) 3 casos de prensa analizados con 4 etapas. (2) Protocolo personal con 5 pasos específicos. (3) Nombres reales de personas de apoyo. (4) Ficha de la Ley 1336 con puntos clave. (5) Canales de denuncia incluidos. (6) Reflexión final que conecta lo ancestral y lo digital.

→ *Antes de cerrar, mira la protección desde las cinco dimensiones humanas. Conocer los protocolos es respeto por uno mismo y por los compañeros; ignorarlos es dejar la propia seguridad al azar.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la protección y la confianza. Dussel sobre el sistema que protege a los vulnerables, Séneca sobre la prudencia ante el extraño, Floridi sobre la infosfera y la dignidad del menor.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Un sistema legal que protege específicamente a los menores reconoce su vulnerabilidad estructural, no su debilidad personal.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

La Ley 1336 no protege a menores porque sean débiles: los protege porque están en una etapa de desarrollo donde la asimetría con adultos puede ser explotada. La filosofía de la liberación reconoce esa estructura: el menor no es responsable de la situación de riesgo creada por un adulto. La phronesis del cuidado consiste en **conocer el marco legal como herramienta de protección**, no como amenaza.

¿Entiendo que la Ley 1336 me protege, no me restringe? ¿Sabría usarla a mi favor si necesitara?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

Prudencia ante el extraño que ofrece sin razón es virtud antigua; aceptar regalos sin causa es ingenuidad costosa.

— formulación de esta guía, al modo de Séneca. No es una cita textual.

La advertencia ancestral del “*desconfía de quien ofrece regalos sin razón*” no es paranoia: es phronesis acumulada. En el entorno digital, los *regalos* pueden ser créditos en juegos, atención emocional intensa, promesas. La sabiduría estoica recomienda mantener esa prudencia, especialmente cuando el extraño parece amable.

¿Aplico la prudencia ancestral en mis interacciones digitales, o la suspendo porque el otro parece amable?

Floridi · lente de la infosfera

La protección al menor en la infosfera es responsabilidad ética colectiva, no solo del menor mismo.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

La protección al menor no recae solo en el menor: recae en la comunidad digital entera (familias, escuelas, plataformas, Estado). Cada usuario adulto que ignora señales contribuye al problema;

cada institución que no implementa protocolos también. Tu compromiso de hoy como joven es entrenarte en ser, primero, responsable de ti, y mañana, parte activa de esa red de protección. **¿Estoy entrenándome para ser parte de la red de protección digital, o solo paso por la sesión sin internalizar?**

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tu análisis, protocolo y ficha. En la sesión 8 vas a aprender sobre **estética de la liberación** (Dussel) aplicada a producción multimedia con sentido comunitario. Las habilidades técnicas que tienes ahora se ponen al servicio de comunicar lo que importa al barrio, no solo lo que el algoritmo premia.